

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5074301-18.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: PEDRO COUTINHO SALVIATO

RECORRIDO: LUCIMAR COUTINHO DE SOUZA

MEDIDA DE URGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE RPV ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO "CHARLOTTE WEB HEMP EXTRACT, 5.000MG/100 ML, OU CANABIDIOL PRATI DONADUZZI 200 MG/ML". IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A TAL RECURSO. RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso e ratifico a decisão que indeferiu a liminar, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2024.

5074301-18.2024.4.02.5101

510014444669 .V12

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5074301-18.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: PEDRO COUTINHO SALVIATO

RECORRIDO: LUCIMAR COUTINHO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência, na qual a União, objetiva atribuir efeito suspensivo a decisão proferida nos autos originários de nº **5002489-78.2022.4.02.5102**(Evento 133) pelo juízo do Juízo Substituto do 5º VF de Niterói que determinou a expedição de RPV antes do trânsito em julgado, com vistas ao fornecimento do medicamento "**CHARLOTTE WEB HEMP EXTRACT, 5.000mg/100 ml**, ou **CANABIDIOL PRATI DONADUZZI 200 mg/ml**".

A parte autora, representada por sua genitora apresentou contrarrazões (evento 12).

É o breve relatório.

VOTO

Pois bem, no caso em tela não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão (Evento 3), a qual passa a integrar o presente voto:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de medida de urgência interposta em face do Juízo Federal da 6ª Vara Federal de Niterói, em razão da decisão proferida, in verbis:

DESPACHO/DECISÃO

Inicialmente, com relação ao pedido de restituição dos valores despendidos pela autora para aquisição do fármaco objeto da lide no desde a prolação da sentença até a presente data, tenho que deverá ser ele apreciado em sede de cumprimento de sentença, se for o caso, após o julgamento do recurso inominado da ré.

Por outro lado, a parte autora acostou aos autos a prescrição médica e orçamento atualizados relativos ao fármaco objeto da presente demanda (**CHARLOTTE WEB HEMP EXTRACT, 5.000mg/100 ml - 3 frascos ao mês**) - EVENTO 126, LAUDO 2, EVENTO 149 RECEIT2 E OUT3.

Não obstante a tutela deferida em sentença desde de junho de 2023, a ré **UNIÃO FEDERAL**, apesar da ciência da decisão e 3 (TRÊS) vezes intimada para seu cumprimento, quedou-se inerte - EVENTOS 74, 82 e 133.

Assim, diante da impossibilidade de bloqueio de verbas da União através da penhora on line, determino a expedição de RPV no valor total de R\$ 17.010,00 (Dezessete mil e dez reais), para aquisição do medicamento objeto desta ação, para o período de 3 (três) meses, de acordo com o orçamento juntado no EVENTO 149, OUT.3, intimando-se em seguida as partes.

Depositada a requisição, e tão logo o autor adquira os medicamentos, deverá, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos nota fiscal discriminada, sob pena de condenação em má-fé e responsabilização civil e criminal.

Consigna-se que os valores disponibilizados são suficientes para 3 (três) meses de tratamento.

Tudo cumprido, remetam-se os autos às Turmas Recursais para julgamento do recurso inominado do EVENTO 71.

Aduziu que o magistrado do Juizado Especial Federal determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV antes do trânsito em julgado e que a expedição deliberada de RPV antes do trânsito em julgado representa flagrante violação à ordem legal e constitucional de pagamentos. Requereu a concessão da segurança para cassar o ato impugnado e assim reconhecer a impossibilidade de expedição de RPV antes do trânsito em julgado.

É o breve relatório.

Observa-se que a determinação de expedição de RPV em face da União adveio do descumprimento da decisão proferida no evento 133 do processo originário nº 5002489-78.2022.4.02.5102, *ipsis litteris*:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de sentença proferida nestes autos em que se determinou à **UNIÃO FEDERAL**, em sede de tutela de urgência, o fornecimento do medicamento **CHARLOTTE WEB HEMP EXTRACT, 5.000mg/100 ml**, ou **CANABIDIOL PRATI DONADUZZI 200 mg/ml**, ambos derivados de CANNABIDIOL (EVENTO 61).

No EVENTO 94 o autor informa que "(...) apesar de ter peticionado no processo orçamentos com o medicamento "CANABIDIOL PRATI DONADUZZI 200 mg/ml", não faz uso do mesmo, conforme prescrição médica faz uso do "CANABIDIOL CHARLOTTE WEB 5000 100 mg / 150 ml", este medicamento foi o que deu a melhor resposta ao seu quadro clínico".

Diante da alegação do autor e do conteúdo dos autos, este Juízo determinou a intimação do autor (EVENTO 97), para juntar laudo médico atualizado justificando por qual razão não pode ocorrer a substituição do fármaco "CANABIDIOL CHARLOTTE WEB 5000 100 mg / 150 ml pelo CANABIDIOL PRATI DONADUZZI 200 mg / ml para seu tratamento, uma vez que no laudo juntado no EVENTO 53, que embasou a sentença, indicou-se outra alternativa de medicamento, no caso, o CANABIDIOL PRATI DONADUZZI 200 mg / ml, também derivado de Cannabidiol, apenas sendo distinto o fabricante.

Já no EVENTO 108, a parte autora traz novo laudo médico informando que as formulações dos medicamentos CANABIDIOL CHARLOTTE WEB 5000 100 mg / 150 ml e CANABIDIOL PRATI DONADUZZI 200 mg / ml são diferentes, não permitindo sua intercambiabilidade, tendo o autor se adaptado ao CANABIDIOL CHARLOTTE WEB 5000 100 mg / 150 ml com melhores resultados, uma vez que suas crises de epilepsia foram completamente controladas e houve melhora comportamental após início do uso há 10 (dez) meses.

Diante do laudo em apreço, foram os autos remetidos ao NATJUS para elaboração de parecer, nos qual se destacam as seguintes informações:

a) "(...) o produto farmacêutico intercambiável corresponde ao equivalente Subsecretaria Jurídica Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde 2 terapêutico de um medicamento de referência, comprovados, essencialmente, os mesmos efeitos de eficácia e segurança.";

b) "A alta variabilidade dos teores de canabinoides, principalmente nos extratos de origem nacional onde não se tem teores indicativos nos rótulos, dificulta o estabelecimento de uma correlação entre os produtos à base de cannabis disponíveis no mercado brasileiro e internacional (...)"

c) "Um estudo recente sobre a quantificação de canabinoides em diversos extratos medicinais de cannabis, apontou que os perfis dos produtos nacionais não são comparáveis com os extratos importados. Além dos extratos oleosos nacionais não apresentarem teores de CBD equivalentes com os determinados nos importados, ainda apresentaram teores de CBDA e THCA maiores4";

d) "O referido estudo também apontou que a composição e teores de canabinoides dos produtos importados diferem dos produtos nacionais, enquanto todos os importados apresentaram perfil de extratos de cânhamo, a maioria dos produtos nacionais apresentou perfil de extratos de maconha.";

e) "Desse modo, não é possível estabelecer garantia de eficácia no tratamento do Autor ao substituir o Canabidiol 5000mg/100mL (Charlotte Web Hemp Extract) pelo Canabidiol 200mg/mL do laboratório farmacêutico Prati Donaduzzi® ."

O parecer do NATJUS informa ainda que o quadro clínico do autor (transtorno do espectro autista grave com alteração comportamental e agressividade) permitiria o uso da RISPERIDONA 1MG como substituto terapêutico, disponível no SUS; nesse passo, a parte autora foi intimada para apresentar novo laudo de seu médico assistente para esclarecer e avaliar objetivamente a possibilidade de inclusão da Risperidona no plano terapêutico da Requerente (EVENTO 121).

Em resposta, o médico assistente da parte autora reitera ser indispensável o uso do medicamento CANABIDIOL CHARLOTTE WEB 5000 100 mg / 150 ml para controle das crises epiléticas (EVENTO 126, LAUDO2).

Os autos foram remetidos ao MPF para manifestação (EVENTO 131), que entende ser "evidente a imprescindibilidade e urgência do fornecimento de Canabidiol Charlotte Web 5000 100mg / 150 ml para o tratamento do paciente, evitando maiores complicações à sua saúde e vida. Desta feita, requer o Ministério Público Federal seja dado o devido cumprimento à tutela antecipada deferida na r. sentença, intimando-se a União a proporcionar à parte autora, em prazo oportuno e improrrogável, o supracitado medicamento, sob pena de multa ou penhora de verbas públicas."

Passo a decidir:

Conforme se verifica do julgado, este Juízo diante do conteúdo fático-probatório trazido aos autos até a sentença determinou o fornecimento do medicamento **CHARLOTTE WEB HEMP EXTRACT, 5.000mg/100 ml, ou CANABIDIOL PRATI DONADUZZI 200 mg/ml.**

Ocorre que, em atualização do quadro clínico do autor, verificou-se a melhor adaptação ao fármaco **CHARLOTTE WEB HEMP EXTRACT, 5.000mg/100 ml**; além disso, conforme observado em novo parecer do NATJUS "(...) não é possível estabelecer garantia de eficácia no tratamento do Autor ao substituir o Canabidiol 5000mg/100mL (Charlotte Web Hemp Extract) pelo Canabidiol 200mg/mL do laboratório farmacêutico Prati Donaduzzi®".

Dessa forma, nesse momento, observa-se que a tutela deferida em sentença deve ser restringida ao fornecimento do fármaco **CHARLOTTE WEB HEMP EXTRACT, 5.000mg/100 ml.**

Assim, intime-se a UNIÃO FEDERAL, NA PESSOA DE SEU PROCURADOR, para promover o efetivo CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA deferida em sentença do EVENTO 61, de forma a comprovar o fornecimento do medicamento **CHARLOTTE WEB HEMP EXTRACT, 5.000mg/100 ml**, conforme prescrição médica juntada ao feito (EVENTO 108, LAUDO2 e EVENTO 126, LAUDO2), na quantidade necessária à preservação da saúde, para o período de 03 (três) meses, **ou o depósito do valor equivalente para sua aquisição**, conforme menor orçamento constante do EVENTO 101, OUT2, **no prazo de 10 (dez) dias, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE RPV.**

Tudo cumprido, remetam-se os autos às Turmas Recursais para apreciação do recurso inominado interposto pela UNIÃO FEDERAL no EVENTO 71."

Sobre o tema debatido, propriamente dito, destaca-se a tese fixada, em sede de recurso repetitivo, que permite a efetivação de sequestro de recursos, via bloqueio de recursos, em hipótese de desídia do ente público, no cumprimento de demanda de direito à saúde:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ."

(REsp n. 1.069.810/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe de 6/11/2013.)

Transcreve-se, ainda, trecho do voto do Relator:

"4. Dessa forma, é lícito ao Julgador, diante das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela, tendo em vista o fim da norma e a impossibilidade de previsão legal de todas as hipóteses fáticas. Mormente no caso em apreço, no qual a desídia do ente estatal frente ao comando judicial emitido pode resultar em grave lesão à saúde ou mesmo pôr em risco a vida da parte demandante.

5. Sendo certo, portanto, que o sequestro ou o bloqueio da verba necessária à aquisição dos medicamentos objeto da tutela deferida no Juízo Singular, mostra-se válida e legítima.

6. Frise-se, ainda que, a tutela jurisdicional para ser efetiva deve dar ao lesado resultado prático equivalente ao que obteria se a prestação fosse cumprida voluntariamente. O meio de coerção tem validade quando capaz de subjugar a recalcitrância do devedor. O Poder Judiciário não deve compactuar com o proceder do Estado, que condenado pela urgência da situação a entregar medicamentos imprescindíveis proteção da saúde e da vida de cidadão necessitado, revela-se indiferente à tutela judicial deferida e aos valores fundamentais por ele eclipsados (AgRg no REsp 1002335/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 22.09.2008).

7. Não se deve olvidar, também, a prevalência da tutela ao direito subjetivo à saúde sobre o interesse público, que, no caso, consubstancia-se na preservação da saúde da demandante com o fornecimento dos medicamentos adequados, em detrimento dos princípios do Direito Financeiro ou Administrativo."

No caso, o órgão julgador verificou que não houve o cumprimento da decisão pela União, determinando a intimação da mesma para manifestação sobre as providências pertinentes.

Até a presente data não há informação sobre o cumprimento de tutela pelos réus.

Seria tudo muito mais fácil, é verdade, que a União fornecesse um número de conta bancária para bloqueio, como faz o Estado do Rio de Janeiro e o Município, quando se faz necessário, para uso do sistema BACENJUD, mas isso não é possível, quando se trata da União, cuja conta não é bloqueável, como determinam os enunciados das Jornadas de Saúde, ao estabelecer as prioridades de forma de execução.

Se isso fosse feito, não seria expedido RPV.

Sendo assim, por ora, pelos fundamentos acima, indefiro o pedido de efeito suspensivo, mantendo a decisão que determinou a expedição de RPV.

Intime-se a parte autora para apresentação de contrarrazões.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Após, à conclusão para voto."

Logo, a decisão concessiva atacada observou corretamente o preenchimento dos requisitos legais e não há algum *periculum in mora* inverso ou argumento relacionado a questões de ordem pública relevante, que autorize a concessão da pretendida suspensão da decisão.

Por tais razões, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso e **ratifico** a decisão que indeferiu a liminar.